

1500447-51.2020.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... do Estado de São Paulo:

"ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo" - RT 841/520.

"ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500447-51.2020.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500447-51.2020.8.26.0538

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2251253/2020 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 14051265 -

Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 963/2020 - Delegacia de Polícia

de Santa Cruz das Palmeiras, 2251253 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 963/20/210 -

DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTAIR FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

Altair Ferreira de Oliveira (nome social, Tatiane Gabrieli), qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 9 de outubro de 2020, por volta das 10h40, na Rua Ambrosio Margutti, 92, Vila Cruz, nesta comarca, ALTAIR FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 6 e 14/20, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,6g (seis decigramas), 02 (duas) porções de maconha, com peso de 3,08g (três gramas e oito

centigramas), mais 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso de 33,1g (trinta e três gramas e um decigrama) e 02 (duas) porções de crack, com peso de 0,5g (cinco decigramas), substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação provisória de fls. 12/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 39/40).

A denúncia foi recebida, a ré foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação (fls.168/169).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida a testemunha e, ao final, interrogado a ré.

Encerrada a parte de instrução, as partes se manifestaram oralmente em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 7/8/9); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fls. 12/13); laudo pericial definitivo (fls.133/134/135), que atesta que as substâncias encontradas eram de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,6g (seis decigramas), 02 (duas) porções de maconha, com peso de 3,08g (três gramas e oito centigramas), mais 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso de 33,1g (trinta e três gramas e um decigrama) e 02 (duas) porções de crack, com peso de 0,5g (cinco decigramas)).

A autoria delitiva, de igual forma, restou incontestada.

Wesley Aparecido Vieira, ouvido em juízo, disse que a equipe já tinha recebido várias informações de que a residência do réu era ponto de traficância. A equipe realizava patrulhamento no dia do fato. Observaram a ré saindo de sua residência. Após abordagem, foram encontrados duas porções de maconha junto com a acusada. A equipe visualizou uma bolsa próxima ao portão da residência (ainda no interior do imóvel) com mais 22 (vinte e duas) porções de maconha, 02 (dois) pinos de crack e 01 (uma) porção de cocaína. A ré foi conduzido para a delegacia.

Daniel Leoni, ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. Já possuíam o conhecimento que o réu traficava. A ré foi abordada. Foi encontrado duas porções de maconha com a ré. Uma bolsa foi encontrada próximo ao portão da residência (ainda no interior do imóvel) com mais entorpecentes e dinheiro. Observaram movimentação de vários usuários de conhecimento da equipe em torno da residência no dia dos fatos. O modus operandi da ré era portar uma pequena quantidade de entorpecentes e deixar o restante na bolsa. Os usuários não foram identificados.

Gislaine Cristina dos Santos, ouvida em juízo, disse que estava passando na frente da casa do réu e viu os policiais no local. Os policiais estavam saindo da casa do acusado.

A ré, ouvida em juízo, disse que fumava um cigarro de maconha quando foi abordado pelos policiais. Os policiais perguntaram o que ela fazia ali, onde morava e quem no local traficava. A acusada alega que trabalha como acompanhante em Ribeirão Preto/SP e que trazia a droga para seu consumo diretamente de lá. Não nega que tinha porções de maconha para seu uso em sua residência. Nega a traficância. Foi algemada pelos policiais e colocada dentro da viatura. Os policiais entraram na residência. Foi encontrados dinheiro e entorpecentes no local. A ré alega que o dinheiro encontrado era oriundo do seu trabalho.

Nada obstante os policiais tenham sido categóricos quanto à traficância, o fato é que foi encontrada pequena quantidade de entorpecentes com a acusada. Além disso, os entorpecentes encontrados na residência também não perfaziam quantidade significativa.

O mais apontado pelos agentes de segurança, são presunções e conjecturas, que não são aptas para gerar um édito condenatório, mormente diante do fato da acusada negar a traficância desde o primeiro ato do inquérito.

Para formação da convicção condenatória pela mercancia, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal.

No caso, a ré sequer foi visto praticando qualquer atitude típica de tráfico (troca com terceira pessoa, por exemplo). Ademais, a quantidade apreendida consigo não é expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão da droga em poder da acusada; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva, o que não é.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de a acusada realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Volto a ressaltar que a acusada foi encontrada tão-somente em poder de baixa quantidade de entorpecente.

Em hipóteses, assim, de dúvida, como no caso, deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição.

Já decidi, nesses termos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo” - RT 841/520.

“ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal - Inteligência do art.16 da Lei 6368/76” - RT 842/527

Não se olvide que a ré, mesmo judicialmente, confirmou o porte das porções que foram encontradas, negando tão-somente a traficância.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de DESCLASSIFICAR a conduta imputada à ré para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de advertência. Considerando o tempo de prisão preventiva cumprida, por força do que dispõe o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, dou por extinta a punibilidade pelo cumprimento.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Custas ex lege, observada a gratuidade que fica ora deferida ao acusado.

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA